

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 43/2533

นายบรรเจิด พลังกูร

โจทก์

จำสิบตรีผิว ผลפקแพง

จำเลย

ร้อยโทผิว ผลפקแพง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 283)คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เช่ากับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องหากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ ก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาล ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งคำร้องไปให้ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นว่า เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่สั่งได้ขอให้ศาลอุทธรณ์คืนคำร้องไปเพื่อให้ศาลชั้นต้นสั่ง ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลอุทธรณ์ และในวันเดียวกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องและศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเป็นไม่รับ และเมื่อคดีไม่มีอุทธรณ์จึงไม่อาจขอทุเลาการบังคับได้

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่เพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลย และยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นชะลอหรืองดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง และสั่งคำร้องที่ขอให้ชะลอหรืองดการบังคับคดีว่า คำร้องของจำเลยเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่ง มิใช่หน้าที่ของศาลอุทธรณ์ จึงให้ส่งเรื่องคืนไป

จำเลยฎีกาสองฉบับ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 277,278,276)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(มีพาศน์ ไปตระนนทน-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ